

1500914-09.2021.8.26.0081

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIO ALEXANDRE MARINELLI SOLA

Comarca: Adamantina

Foro: Foro de Adamantina

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 08/02/2022

... o dinheiro que seria obtido com o tráfico.

Interrogado em juízo, o réu Rodrigo Neves Teodoro confessou a prática do crime de tráfico. Esclareceu que carregou uma mudança na cidade de Campo Grande e descarregou em Brasilândia, e lá recebeu a proposta de levar a droga até a cidade de Marília, e que receberia R\$ 20.000,00 pelo transporte. Disse que, após alguma insistência, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Adamantina

Foro de Adamantina

1ª Vara

Avenida Adhemar de Barros, 133, Adamantina-SP - cep 17800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h31min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500914-09.2021.8.26.0081 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500914-09.2021.8.26.0081

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2253840/2021 - DISE -

Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Adamantina, 2253840 - DISE-

DEL.SEC.ADAMANTINA, 21/21/124 - DISE- DEL.SEC.ADAMANTINA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO NEVES TEODORO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO ALEXANDRE MARINELLI SOLA

Vistos.

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra RODRIGO NEVES TEODORO, denunciado como incurso no artigo 33, caput, c. c. o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06.

Descreve a denúncia que em 12 de setembro de 2021, por volta das 11h58min, na Rodovia SPA 592/294, km 590 + 100m, nesta cidade e comarca de Adamantina, o acusado trazia consigo e transportava, para a entrega a consumo de terceiros, 201.988 kg (duzentos e um quilogramas e novecentos e oitenta e oito gramas) de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi preso em flagrante, fls. 04/16, e teve sua prisão preventiva

decretada, conforme decisão de fls. 53/56.

A denúncia foi oferecida em 28 de outubro de 2021, fls. 147/149.

Determinada a notificação do denunciado para apresentação de defesa prévia, fls. 154.

Devidamente notificado o acusado, a defesa apresentou defesa prévia, fls. 167/170.

A denúncia foi recebida em 07 de dezembro de 2021, oportunidade que designada audiência de instrução, fls. 177/179.

Em audiências de instrução, fls. 219/22, foram inquiridas duas testemunhas da acusação e interrogado o réu.

Por ocasião das alegações finais, fls. 224/230, o Ministério Público, em síntese, considerou provada a autoria e materialidade delitiva do crime, pugnando pela procedência da ação.

A Defesa, fls. 257/264, apresentou alegações finais. Em síntese, ressaltou que o acusado confessou o ocorrido e apresentou os motivos da prática do crime, fazendo jus a absolvição. Em caso de condenação, requereu a aplicação do §4º da Lei de Drogas, aduzindo que o acusado tem o direito de apelar em liberdade, pois reúne as condições legais. Pugnou pela aplicação das atenuantes da confissão, fixação em regime aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

É o relatório.

Decido.

A testemunha Enivaldo Andrade Santos, Policial Militar Rodoviário, declarou que durante fiscalização de trânsito na base da Polícia Rodoviária Estadual em Adamantina, abordaram um caminhão baú, placas de Campo Grande/MS, sem nenhum passageiro. Relatou que, durante a entrevista, o motorista disse que não havia carga e informou que iria buscar uma mudança na cidade de Tupã. Esclareceu que ao questioná-lo a respeito do endereço do contratante, o réu travou e ficou nervoso, não sabendo responder. Diante da situação ficaram desconfiados e vistoriaram o veículo. Elucidou que solicitaram a presença de um borracheiro para desmontagem dos pneus do eixo suspenso, momento que foram encontrados mais de 200 quilos de droga (cocaína). Indagaram o réu que afirmou que saiu de Campo Grande com a droga para entrega na cidade de Marília e que receberia o valor de R\$ 20.000,00 como pagamento. Esclareceu que o réu não identificou o contratante nem o destinatário da droga e ressaltou que foi ele próprio o responsável por substituir os pneus do caminhão pelos pneus carregados de droga. Disse que réu afirmou que seus patrões não sabiam do transporte e que teria agido escondido deles, nada tem a ver com o fato. Mencionou que o caminhão estava vazio, sem carga.

A testemunha Edilson Souza Silva, Policial Militar Rodoviário, declarou que realizavam fiscalização de rotina na rodovia SP-294, na Base da Polícia Rodoviária de Adamantina, quando abordaram um caminhão. Disse que em razão do nervosismo do condutor, que não soube informar o endereço para onde iria na cidade de Tupã, que apontou como destino, e diante da ausência de carga visível, decidiram vistoriar o caminhão. Esclareceu que com a ajuda de um borracheiro localizaram as drogas nas rodas do eixo suspenso. Afirmou que o réu confessou a prática do crime, afirmando que levaria a droga para a cidade de Marília mediante o pagamento de R\$ 20.000,00. Ressaltou que o réu esclareceu que seu empregador não sabia do transporte, pontuando que havia efetuado um frete para a cidade de Brasilândia e dito ao empregador que havia pegado outro frete para a cidade de Marília, esclarecendo, ainda, que pagaria o valor deste último com o dinheiro que seria obtido com o tráfico.

Interrogado em juízo, o réu Rodrigo Neves Teodoro confessou a prática do crime de tráfico. Esclareceu que carregou uma mudança na cidade de Campo Grande e descarregou em Brasilândia, e lá recebeu a proposta de levar a droga até a cidade de Marília, e que receberia R\$ 20.000,00 pelo transporte. Disse que, após alguma insistência, acabou aceitando a proposta e saiu de Brasilândia com destino a Marília sem o conhecimento da empresa para a qual presta serviços. Mencionou que está arrependido e que agiu num momento de bobeira.

Pois bem.

O crime de tráfico de drogas está previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, que descreve diversas condutas que caracterizam o ilícito, proibindo qualquer tipo de venda, compra, transporte, produção, armazenamento, entrega ou fornecimento, mesmo que gratuito, de drogas sem autorização ou em desconformidade com a legislação pertinente

É certo que o mero "transportar" já é mais do que suficiente à configuração do tráfico, a teor do artigo 33 da Lei de Drogas: "Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

Extraí-se do conjunto probatório que a materialidade delitiva do tráfico de drogas restou devidamente comprovada.

O laudo de exame químico toxicológico (fls. 115/121) descreveu e concluiu que a substância apreendida era cocaína, descrevendo que as substância encontravam-se em pó, pedras e grânulos, de cor bege, se encontra na forma de base e a substância cocaína em pó branco se encontra na forma de sal.

Pelos testemunhos dos autos a autoria também se evidenciou. O acusado em seu interrogatório admitiu a prática do crime.

As circunstâncias da apreensão, aliada à quantidade de droga encontrada, indicam que o réu cometeu o crime de tráfico de drogas. Os relatos proferidos pelos policiais militares são harmônicos e coerentes e estão amparados pelos demais elementos de provas colhidos nos autos, aliados à confissão.

Além disso, incide a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06 (caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal), porque restou demonstrado que o réu carregou o caminhão a droga em Brasilândia/MS com destino a Marília/SP, observando-se que as placas do veículo são de Campo Grande/MS, e a abordagem e apreensão ocorreu no Estado de São Paulo. Portanto, caracterizado o tráfico interestadual.

De tal modo, de rigor a condenação do réu pela autoria do crime tipificado no do art. 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso V, ambos da Lei n.º 11.343/2006.

Delineada a responsabilidade penal do réu, passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com os requisitos do artigo 59 do Código Penal, bem como nos termos do art. 42, da Lei n.º 11.343/06, verifica-se que o réu não ostenta antecedentes (fls. 42/44), certo, também, que é primário.

Entretanto, as circunstâncias merecem maior reprovabilidade, eis que o réu transportava expressiva quantidade de droga (200 kg de pasta base de cocaína), assim, majoro a pena base em 1/6 (um sexto), restando fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, a pena será reduzida ao mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Ausentes agravantes.

Na terceira fase, concorre a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, assim, aumento a pena no patamar de 1/6, resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Não incide a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, isso porque a elevada quantidade de substância entorpecente (200 Kg de pasta base de cocaína), indica a dedicação do réu a atividades criminosas, ou seja, descartada a situação ocasional da conduta, o que afasta o benefício.

Assim, a pena final resta fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Tratando-se de crime equiparado a hediondo (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90), bem como a natureza grave do crime e suas consequências sociais, o regime de início do cumprimento da pena no regime fechado.

Em decorrência da pena aplicada é impossível conceder ao réu os benefícios do artigo 44 e 77 do Código Penal.

Por fim, anote-se que apreendido o caminhão VW/23.220 e aparelho celular (fls. 86/87).

O art. 243, parágrafo único da Constituição Federal preconiza o perdimento de bens apreendidos em decorrência do tráfico de drogas, veja-se: "Art. 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado, no que couber, o disposto no art. 5º. Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei." (grifei)

Há de se ressaltar que a Lei Antitóxicos impõe a inversão do ônus da prova ao réu, de modo que a ele, acusado de narcotráfico, compete demonstrar cabalmente a origem lícita do seu patrimônio.

Nesse sentido, estabelece o art. 60, nos seus §§1º e 2º, da Lei 11.343/2006, que: "Art. 60, §1º - Decretadas quaisquer das medidas previstas neste artigo, o juiz facultará ao acusado que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente ou requeira a produção de provas acerca origem lícita do produto, bem ou valor objeto da decisão. §2º - Provada a origem lícita do produto, bem ou valor, o juiz decidirá pela sua liberação."

Ao comentar o §2º do referido artigo, assinala o renomado Prof. VICENTE GRECO FILHO: "Outra particularidade da lei é a de que há uma inversão do ônus da prova no §2º do art. 60. Caberá ao acusado demonstrar a origem lícita dos bens e não à acusação a origem ilícita, que fica presumida pelos indícios suficientes." (Lei de Drogas Anotada, Ed. Saraiva, 2007, pág. 189).

É de rigor, portanto, o perdimento do objeto utilizado no tráfico de drogas, ou seja, o aparelho celular apreendido, eis que é instrumento essenciais à aquisição, negociação e distribuição dos entorpecentes.

De outro lado, em relação ao caminhão VW/23.220 - Placa HRO-7281, apreendido, encontra-se em andamento a ação nº 0000051-93.2022.8.26.0081 - Restituição de Coisas Apreendidas em Procedimento Especial da Lei Antitóxicos, em que se determinou a realização de diligência, ainda não concluída, de acordo com Ofício recebido da autoridade policial (fls. 126 dos autos de restituição).

Assim, a restituição ou perdimento do bem será analisada no apenso, após a conclusão das diligências determinadas.

Isto posto e considerando o tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE esta ação para condenar RODRIGO NEVES TEODORO pela prática do crime previsto no do art. 33, caput, c. c. o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, a cumprir a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em REGIME FECHADO, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, cujo valor unitário fica fixado no mínimo legal da lei de drogas;

Estando o réu segregado, bem como mantidas e reforçadas as razões do perigo a ordem pública, não há razão para revogar a prisão preventiva. Dessa forma, não terá o direito de recorrer em liberdade. Recomende-se à prisão em que se encontra recolhido.

Decreto o perdimento do bem apreendido (celular) em decorrência da traficância, na forma da lei. Autorizo a incineração da droga, caso ainda não realizada. Registre-se que a restituição ou perdimento do caminhão VW/23.220 - Placa HRO-7281, será analisada no apenso (0000051-93.2022.8.26.0081), após a conclusão das diligências lá determinadas, conforme acima fundamentado. Certifique-se no apenso o teor desta sentença.

Com o trânsito em julgado, oficie-se para a suspensão dos direitos políticos, nos termos do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal, e expeça-se mandado de prisão.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

Adamantina, 08 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA